



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA ANANINDEUA

PROCESSO: 0809690-11.2018.8.14.0006

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

[Indenização por Dano Moral]

PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO BRITO CORDOVIL

Advogados do(a) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - PA27732-A, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273, DIORGEIO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - PA12614-A, GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - PA22635-A

PARTE RÉ: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Endereço: Rodovia do Mário Covas, 2187, - do km 2,402 ao km 3,700 - lado par (lado ímpar pertence a(o) Ananindeua), Coqueiro, Ananindeua - PA - CEP: 67115-000.

Advogado do(a) REU: Carlos Augusto Teixeira de Brito Nobre - PA9316-A.

SENTENÇA

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de '*Ação de Indenização por Danos Morais*' envolvendo as Partes acima mencionadas.

Em síntese, narra a peça de ingresso que a Parte Autora, no dia 20 de julho de 2018, por volta de 19h00min, sofreu acidente envolvendo um dos ônibus de propriedade da Parte Ré, de placa QDB-1651, nº de ordem 99903, cujo motorista e empregado possui prenome Ribamar.

Sustenta o Autor que o fato ocorreu quando pedalava sua bicicleta pela margem direita da SN 21, neste Município, pelo lado do canteiro central quando foi atingido pelas costas pelo ônibus, ocasionando, de imediato, sua queda e desmaio, vindo a acordar momentos após. Aduz que seu irmão, que se fazia presente no local, solicitou ajuda junto ao SAMU, sendo, após, encaminhado ao Hospital Metropolitano, ficando internado por 4 (quatro) dias e recebendo alta em 24 de julho de 2018, tendo sido diagnosticado com fratura em afundamento osso occipital – CID S02.0, pelo que ficou afastado de suas atividades laborais por 20 dias. Por fim, suscita que não obteve qualquer suporte de cunho financeiro por Parte da Requerida, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Diante de tais fatos, pugna a Parte Autora pela concessão da gratuidade processual, a inversão do ônus da prova, a citação, a condenação da Parte Ré em danos morais e em custas e honorários advocatícios.

Com a exordial juntou diversos documentos.

Iniciado o processamento do feito, foi deferida a gratuidade processual e determinada a citação (ID 8403630).

Contestação apresentada ao ID 9388065, ao que sucedeu réplica (ID 11877060).

Em decisão proferida ao ID 16663484, a preliminar de inépcia da inicial foi afastada, sendo fixados os pontos controvertidos e aberto prazo para produção de provas.

A Parte Autora se manifestou ao ID 17006570 pugnando pela produção de prova testemunhal e oitiva do motorista, que condizia o veículo envolvido no acidente.

A Parte Ré, por sua vez, requereu prova testemunhal e o depoimento pessoal do Autor (ID 17727873).

Os requerimentos foram indeferidos pelo Juízo (ID 17745533), sendo apresentado pedido de reconsideração pela Parte Ré (ID 18012328).

Instada a se manifestar, a Parte Autora requereu o indeferimento das provas pleiteadas pela Requerida e se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 24807432).

Ao ID 27660720, o feito foi chamado à ordem, sendo designada audiência de instrução e julgamento para inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da Parte Autora.

O ato ocorreu, conforme Termo de ID 37184440, sendo aberto prazo para apresentação de memoriais finais.

Em seguida, a ordem judicial cumprida por ambas as partes, conforme ID 39687777 e ID 43932251, respectivamente.

Posteriormente, os autos retornaram à Secretaria, sendo certificado que a Parte Autora é beneficiária assistência judiciária gratuita, pelo que não foram remetidos à UNAJ diante do teor do artigo 26 da Lei estadual de nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015 (ID 78704206).

É o relatório. **DECIDO.**

II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, convém assentar que a preliminar arguida em sede de contestação encontra-se superada por força do despacho de ID 16663484, não havendo mais o que se discutir neste ponto.

Ademais, não havendo outras questões processuais pendentes, passo à análise meritória.

A ação é improcedente. Pois, vejamos.

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL

De início, sem maiores digressões, nota-se que o pleito autoral está ancorado na teoria da responsabilidade civil objetiva, devendo-se, portanto, observar a configuração dos seus requisitos: conduta, dano e nexo de causalidade, não sendo exigido, no caso, a comprovação da culpa.

A respeito do tema, cumpre assinalar que o dever de indenizar constitui consequência juridicamente lógica do ato ilícito, conforme se infere do Código Civil,

in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Trazendo à lume as lições dos juristas Pablo Stolze e Pamplona Filho^[1] [\[file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftn1\]](file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftn1) sobre a temática em voga, estes esclarecem:

“A noção básica da responsabilidade civil, dentro da doutrina subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela própria culpa — *unuscuque sua culpa nocet*. Por se caracterizar em fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, sempre, o ônus da prova de tal culpa do réu. Todavia, há situações em que o ordenamento jurídico atribui a responsabilidade civil a alguém por dano que não foi causado diretamente por ele, mas sim por um terceiro com quem mantém algum tipo de relação jurídica. Nesses casos, trata-se, a priori, de uma responsabilidade civil indireta, em que o elemento culpa não é desprezado, mas sim presumido, em função do dever geral de vigilância a que está obrigado o réu. [...]. Entretanto, hipóteses há em que não é necessário sequer ser caracterizada a culpa. Nesses casos, estaremos diante do que se convencionou chamar de “responsabilidade civil objetiva”. Segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa na conduta do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que somente será necessária a existência do elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável, para que surja o dever de indenizar. [...]. As teorias objetivistas da responsabilidade civil procuram encará-la como mera questão de reparação de danos, fundada diretamente no risco da atividade exercida pelo agente.” Grifei.

Pois bem.

Como se vê, o cerne principal da questão a condicionar o reconhecimento da responsabilidade civil reside na comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a atividade desenvolvida pela Parte Ré, enquanto empresa concessionária de serviço público de transporte. Na hipótese, vê-se que a propriedade do veículo envolvido é pertencente à frota da Requerida, sendo, no momento do acidente, conduzido por seu empregado, motivo pelo qual incide a sua responsabilização objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal[2] [\[file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftn2\]](file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftn2). Nesse sentido, oportuna a transcrição do seguinte julgado:

Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atropelamento de ciclista por ônibus de transporte coletivo de passageiros. Vítima fatal. Responsabilidade civil objetiva. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Artigo 37, §6º, da CF. Aplicabilidade do CDC. Consumidor por equiparação. Inteligência do artigo 17 do CDC. Inversão do ônus da prova. Decisão preservada. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2127687-86.2024.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024).

Com efeito, convém assinalar que a hipótese vertente subsume-se, ainda, ao regramento do dever de indenizar contemplado nos artigos 932 e 933 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos

terceiros ali referidos.

Em casos tais, poder-se-ia argumentar que inexistiria a conduta voluntária do pretenso responsabilizado a justificar eventual reparação civil. Equivocada, no entanto, tal explanação, haja vista que, em tais situações, ocorreriam omissões ligadas a deveres jurídicos de custódia, vigilância ou má eleição de representantes, cuja responsabilização é imposta por norma legal, vale dizer o expressa no Art. 927, parágrafo único do CPC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792).

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Grifei.

A propósito do tema, cumpre registrar que na V Jornada de Direito Civil foi aprovado o Enunciado 451, que prevê: “**A responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida**”.

O jurista Nery Júnior, em sua obra Código Civil Anotado, expõe que “*A norma determina que os responsáveis indicados no CC 932 I a IV respondam objetivamente pelos danos causados diretamente pelas pessoas mencionadas nos mesmos dispositivos legais*”.

Neste contexto, segue-se, portanto, a conclusão de que os responsáveis elencados nos incisos I a V do art. 932, ainda que não tenham agido com culpa, responderão pelos atos dos terceiros. Deste modo, na situação em apreço, dúvidas não há de que o empregador - neste caso a Parte Ré - responde pelo ato do seu empregado ou preposto – o motorista do ônibus -, não havendo necessidade de se provar a culpa, porquanto tal responsabilidade decorre da lei e é objetiva.

Tecidas tais considerações, impende assinalar que acerca do *onus probandi*, constitui-se dever da Parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, ao passo que compete à Parte Ré a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito de quem o alega, conforme disciplina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu, tem-se que a Parte Autora logrou êxito na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar a ocorrência da conduta lesiva e o nexo de causalidade com o dano alegado. Anoto que consoante se infere dos autos e pelo elenco probatório constituído no decorrer do deslinde processual, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o preenchimento do instituto da responsabilidade civil, vez que resta incontroverso o fato de que veículo de propriedade da Parte Ré efetivamente se envolveu no acidente que teve a Parte Autora como vítima, ocasionando a esta diversos danos, inclusive de ordem moral, mormente ao considerar os documentos médicos que atestam a necessidade de submissão do Acionante à intervenção cirúrgica para realização de “*craniotomia para tratamento de fratura em afundamento de osso occipital*” (vide ID 6316433 - Pág. 1 e ID 6316433 - Pág. 5), os vários dias de internação hospitalar e de afastamento das atividades laborais.

Por fim, destaco que nos termos do art. 333, inciso II do CPC, incumbia à Parte Ré demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Autor, no entanto, não obteve êxito em tal demonstração, assim como não comprovou a ocorrência das hipóteses de excludentes da responsabilidade civil que lhe foi atribuída, pelo que é devida a reparação.

- DO DANO MORAL

A hipótese dos autos evidencia que em decorrência do acidente de trânsito envolvendo as Partes, o Autor sofreu danos diversos, inclusive de ordem moral, vez

que a situação adversa ultrapassou a esfera do mero dissabor, sendo capaz de violar vários direitos da personalidade, como a incolumidade física, psicológica, entre outros, restando caracterizado o dano moral indenizável.

Desta feita, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, *Traité de la responsabilité civile*, Vol. II, n.525).

Assim, a natureza indenizatória do dano moral está relacionada com a obrigação de compensar o abalo moral sofrido, sendo, pois, corolário desta afirmação as disposições insertas no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

À vista disso, quando da fixação do *quantum* indenizatório, deve o julgador arbitrar uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada, levando em consideração ainda diversos fatores, dentre eles: a gravidade do fato, a extensão do dano, a seriedade de eventuais sequelas deixadas na vítima, o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas e as condições das partes envolvidas que formam a relação jurídica processual, especialmente quanto a sua capacidade econômico-financeira.

Destarte, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, tendo como norte o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando que o valor não pode implicar em enriquecimento desarrazoado de uma das partes, entendo razoável e proporcional o arbitramento no valor de **R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, a título de dano moral, em favor da Parte Autora.

A respeito da questão e de modo a corroborar tal entendimento, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo réu e pela empresa ré contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R\$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito entre ônibus e motocicleta, com juros de mora desde o sinistro e correção monetária a partir da sentença. Recurso adesivo do autor buscando a condenação por lucros cessantes e a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva do réu condutor; (ii) apurar eventual culpa exclusiva do autor pelo acidente e a necessidade de redução ou majoração do valor indenizatório por danos morais; e (iii) examinar a comprovação dos lucros cessantes pleiteados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva do réu condutor é rejeitada, pois ele, como condutor do veículo envolvido no acidente, tem relação direta com a dinâmica do sinistro, o que justifica sua inclusão no polo passivo da ação. A responsabilidade objetiva da empresa ré, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impõe-lhe o ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima para afastar o nexo de causalidade, o que não foi demonstrado. A dinâmica do acidente e os depoimentos testemunhais indicam que o ônibus invadiu a faixa em que trafegava a motocicleta do autor, configurando culpa do condutor do coletivo. O valor de R\$ 25.000,00 fixado para os danos morais e estéticos se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função compensatória e punitiva da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa. O pedido de lucros cessantes é indeferido por ausência de provas concretas e objetivas dos prejuízos efetivamente suportados, conforme entendimento consolidado do STJ de que lucros cessantes não se presumem, exigindo demonstração cabal da perda patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A responsabilidade civil da empresa prestadora de serviço público é objetiva, exigindo comprovação de culpa exclusiva da vítima para afastar o dever de indenizar. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa. Lucros cessantes exigem comprovação concreta de perda econômica efetiva, não se admitindo presunção ou hipótese de prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II; Súmulas nº 54 e 362 do STJ; Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. STJ, REsp 1.553.790/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016. TJSP, Apelação Cível 1001388-87.2018.8.26.0066, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 19/12/2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1001651-02.2021.8.26.0168, Rel. Juiz Vandickson Soares Emidio, j. 15/03/2022. (TJSP; Apelação Cível 1035799-52.2021.8.26.0002; Relator (a): Paulo Sergio Mangerona; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3); Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 13/02/2025). Grifei.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação para CONDENAR a Parte Ré a pagar em favor da Parte Autora a importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Considerando o teor da Súmula 326 do STJ, CONDENO a Parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

Custas, também, pela Parte Ré. A Secretaria deve atentar-se para cobrança das custas processuais na forma do PAC (Lei Estadual nº. 9.217/2021), que conferiu nova redação ao *caput* do art. 46 da Lei nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015 – Lei de Custas do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 20/2021 – TJPA.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

FICAM AS PARTES ADVERTIDAS de que a oposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com natureza infringente importará MULTA prevista pelo artigo 1.026, §2º, do CPC, sendo dever de todos que participam do processo, CUMPRIR COM EXATIDÃO AS DECISÕES JUDICIAIS, DE NATUREZA PROVISÓRIA OU FINAL, E NÃO CRIAR EMBARAÇOS À SUA EFETIVAÇÃO, sob pena de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis (Art. 77 c/c Art. 139, ambos CPC).

Na hipótese de interposição de APELAÇÃO, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §º do CPC). Após, remeta-se ao Tribunal para fins de atendimento ao art.1.010, §3º do CPC.

As intimações ocorrem, preferencialmente, por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo, para tanto, observar criteriosamente que recaiam em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s, observada a atualidade da procuração e substabelecimento.

Com o trânsito em julgado, certifique-se. Em seguida, archive-se com observância das cautelas legais, alimentação dos sistemas CNJ e orientações da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

Gláucio Assad

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

[1] [\[file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftnref1\]](file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftnref1) In Manual de Direito Civil - volume único; Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. São Paulo: Saraiva, 2017.

[2] [\[file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftnref2\]](file:///L:/MODELOS%20ATUAIS/0809690-11.2018%20-%20senten%C3%A7a%20-%20PROCEDENCIA%20-%20acidente%20de%20tr%C3%A2nsito%20-%20DANO%20MORAL%20-%20FINAL.docx#_ftnref2) Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Av. Cláudio Sanders, 193 - Centro, Ananindeua - PA, 67030-325.